



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5018761-55.2018.4.04.7100/RS

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: MARIA HELENA DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional destinado a reformar acórdão, no qual se discute a qualidade de segurado facultativo de baixa renda para fins de percepção de benefício por incapacidade, que chega até esse órgão julgador por meio da decisão/despacho, *verbis*:

“DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de pedido de uniformização nacional destinado a reformar acórdão, no qual se discute a qualidade de segurado facultativo de baixa renda para fins de percepção de benefício por incapacidade.

É o breve relatório.

No caso vertente, há indícios da divergência suscitada, porquanto o entendimento do acórdão recorrido diverge, em princípio, da posição adotada no aresto acostado como paradigma.

Nesse contexto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a matéria em debate merece ser examinada pelo órgão julgador.

Ante o exposto, com fundamento no art. 15, VI, do RITNU, admito o pedido de uniformização. Distribua-se a um dos magistrados integrantes do colegiado.

Intimem-se.”

Em breve síntese, a parte autora ingressou com demanda pleiteando concessão de benefício de auxílio-doença (NB 621.912.590-1) na DER em 08/02/2018. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido.

Inconformado, o INSS interpôs recurso inominado.

5018761-55.2018.4.04.7100

900000156300.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a), *verbis*:

“VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de benefício por incapacidade.

A autarquia previdenciária aduz quanto à indispensabilidade de preenchimento dos requisitos para validação das contribuições realizadas por segurado facultativo de baixa renda e que a autora não teria preenchido tais requisitos no caso concreto. Narra, por fim, que não validadas as contribuições, a parte autora perde a qualidade de segurada e, ainda, não preencheria a carência na DII. Pugna, em suma, pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos.

A sentença de primeira instância, no que pertine ao deslinde do feito, assim fundamentou e decidiu:

Quanto à qualidade de segurada, verifico que a autora possui contribuições nas competências 05/2012 a 01/2018 (evento 66, CNIS1, p.6), recolhidas com o código 1929 (segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda - Lei 12.470/11).

Nesse sentido, transcrevo art. 21 da Lei nº 8.212/91:

[...]

No caso, restou comprovada a inscrição da autora no CadÚnico (eventos 76 e 77), o que valida as contribuições efetuadas com base no código 1929.

Quanto à carência, ressalto que a demandante recolheu mais de 12 contribuições antes da DII.

Restando preenchidos os requisitos da qualidade de segurado e carência, deve ser concedido o benefício de auxílio-doença a contar da DER - 08/02/2018, mantendo-o pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias após a sua efetiva implantação.

A parte Autora poderá pedir a prorrogação do benefício em até quinze dias antes da Data da Cessação do Benefício ora concedido.

Passo a decidir.

Com relação à modalidade de contribuição facultativo de baixa renda, a Lei nº 12.470/11 alterou a redação do art. 21 da Lei nº 8.212/91, que assim passou a determinar:



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.(...)

§ 2o No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de:

I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do inciso II deste parágrafo;

II - 5% (cinco por cento):

a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) (Produção de efeito)

b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda.

(...)

*§ 4o Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na alínea b do inciso II do § 2o deste artigo, **a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos.** (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) (grifei)*

Com efeito, para se enquadrar nessa modalidade de recolhimento, o(a) segurado(a) deve: a) não auferir renda própria (permitido apenas o desempenho de atividades "do lar"); e b) ser de baixa renda, nos termos definidos no § 4º.

No caso em questão, a autora comprova nos autos estar cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais desde 21/09/2012. Em que pese não ter feito atualização do seu cadastro, não verifico qualquer razão para não se reconhecer a condição de dona de casa de baixa renda da autora, tendo realizado a atualização do seu cadastro em 26/01/2016 (Evento 77-COMP2).

Assim, conforme bem manifestou a sentença no juízo a quo, a autora comprovou sua condição de dona de casa baixa renda à época da DII, fazendo jus, portanto, a que as contribuições como facultativo de baixa renda neste período sejam validadas.

Dessa forma, entendo que a sentença de origem deve ser mantida na íntegra, a fim de se determinar que o INSS valide as contribuições realizadas na condição de segurada facultativa baixa renda e conceda à autora o auxílio-doença requerido desde a DER, em 08/02/2018.

Assim sendo, tenho que a sentença merece ser confirmada pelos próprios fundamentos, a teor do contido no artigo 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais Federais (artigo 1º da Lei nº 10.259/01) e por aqueles aqui expostos.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia.

Condeno o INSS em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto na Súmula 111 do STJ, e, na hipótese de não haver condenação, sobre o valor da causa, atualizado desde o ajuizamento pelo IPCA-E. Isento de custas ex lege.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte ré.”

O INSS ingressou com pedido de uniformização de jurisprudência. Afirmou que a Turma Recursal de origem contrariou o entendimento adotado pela Turma Nacional de Uniformização, que firmou entendimento de que é impossível reconhecer as contribuições vertidas na ausência de atualização bienal da inscrição no CADÚNICO (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) Nº 0517873-65.2016.4.05.8100/CE - Relator: Juiz Federal José Francisco Andreotti Spizzirri).

Colhe-se da peça:

“Desse modo, conforme registrado no voto de desempate proferido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da TNU, a ausência de atualização ou validação dos dados cadastrais no prazo regulamentar corresponde à inexistência de cadastro válido, implicando a mesma consequência, qual seja, a impossibilidade de validação das contribuições efetuadas neste período, na forma preconizada no Tema n. 181 dos recursos representativos de controvérsia desta Turma de Uniformização.

Também diverge a Turma Recursal de origem da 4ª e 8ª Turmas Recursais da 3ª Região que entendem que para validação das contribuições vertidas na condição de contribuinte facultativo de baixa renda é necessária observar o disposto no Decreto nº 6.135/2007, o qual estabelece explicitamente a necessidade de ATUALIZAÇÃO e REVALIDAÇÃO do cadastro no CadÚnico (artigo 7º).

Válido abrir parênteses para a colação do dispositivo ao qual o acórdão recorrido negou vigência no caso:

Art. 7º As informações constantes do CadÚnico terão validade de dois anos, contados a partir da data da última atualização, sendo necessária, após este período, a sua atualização ou revalidação, na forma disciplinada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Resulta evidenciada, pois, além da violação dos dispositivos legais atinentes ao tema, também a divergência jurisprudencial em situação análoga, admitindo-se o recurso pelo § 2º, do art. 14 da Lei 10.259/2001.

Os fundamentos dos supramencionados acórdãos divergentes – cujos inteiros teores foram colacionados ao presente recurso e que, pede-se, sejam também considerados razões deste – demonstram cabalmente a necessidade de reforma do julgado, pois resta claro que para o reconhecimento da condição de Segurado Facultativo de Baixa Renda, para fins de satisfazer os requisitos necessários a percepção de benefício previdenciário, a inscrição no cadastro único (CADÚNICO) deve ser contemporânea ao recolhimento da contribuição previdenciária com alíquota minorada, sendo necessário que essas contribuições sejam validadas pelo INSS, não bastando, simplesmente, a inscrição previa no CADÚNICO e o recolhimento das contribuições.”

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, o incidente deve ser conhecido, porque se demonstra a existência de divergência jurisprudencial sobre questão de direito material em tese, consubstanciando-se na discussão sobre os requisitos necessários, para que se considere se o segurado deve ser tido como "facultativo de baixa renda", para os fins de recolhimento em valor diferenciado.

Acerca de tema, a turma nacional já afetou tema bastante afim, *verbis*:

"Tema 241

Questão submetida a julgamento	Saber, para os fins do art. 21, § 2º, II, da Lei 8.212/91, se renda própria decorrente de atividade informal e de baixa expressão econômica impossibilita a validação dos recolhimentos efetuados na condição de segurado facultativo.				
Tese firmada					
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0179893-64.2016.4.02.5151/RJ	06/11/2019	Juiz Federal Ivanir César Ireno Júnior			

Ora, o incidente discute se a **validação pelo INSS seria requisito essencial** e se a **atualização do cadastro CADUNICO também o seria**, para fins de reconhecimento da condição de segurado facultativo de baixa renda, enquanto as razões de decidir do acórdão, que acabam por delimitar a controvérsia no incidente, foram as seguintes, *verbis*:



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

"No caso em questão, a autora comprova nos autos estar cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais desde 21/09/2012. Em que pese não ter feito atualização do seu cadastro, não verifico qualquer razão para não se reconhecer a condição de dona de casa de baixa renda da autora, tendo realizado a atualização do seu cadastro em 26/01/2016 (Evento 77-COMP2)."

Assim, conforme bem manifestou a sentença no juízo a quo, a autora comprovou sua condição de dona de casa baixa renda à época da DII, fazendo jus, portanto, a que as contribuições como facultativo de baixa renda neste período sejam validadas.

Dessa forma, entendo que a sentença de origem deve ser mantida na íntegra, a fim de se determinar que o INSS valide as contribuições realizadas na condição de segurada facultativa baixa renda e conceda à autora o auxílio-doença requerido desde a DER, em 08/02/2018."

Logo, o que está em jogo, realmente, é **se seria imprescindível a que o cadastro CADUNICO estivesse atualizado**, para que as contribuições pudessem ser validadas e consideradas como recolhimento válido de segurado facultativo de baixa renda.

Assim, apesar de afins, os temas não são exatamente iguais, não sendo o caso de suspensão, porque a decisão do Tema 241 não impactará, necessariamente, na decisão deste.

No que toca ao ponto do cadastro, na realidade, a turma nacional já decidiu ser imprescindível a **existência de prévio cadastro**, o que, no caso concreto, existiu, *verbis*:

"Tema181

Questão submetida a julgamento	Saber se a prévia inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico é requisito essencial para validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5% (art. 21, § 2º, inciso II, alínea "b" e § 4º, da Lei 8.212/1991 - redação dada pela Lei n. 12.470/2011).				
Tese firmada	A prévia inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico é requisito essencial para validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5% (art. 21, § 2º, inciso II, alínea "b" e § 4º, da Lei 8.212/1991 - redação dada pela Lei n. 12.470/2011), e os efeitos dessa inscrição não alcançam as contribuições feitas anteriormente.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0000513-43.2014.4.02.5154/RJ	26/06/2018	Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito - Para acórdão: Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos	21/11/2018	22/11/2018	25/01/2019

O Ilustrado voto condutor do Tema 181 assim decidiu, *verbis*:



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

"Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) Nº 0000513-43.2014.4.02.5154/RJ

RELATOR: Juiz Federal RONALDO JOSE DA SILVA

REQUERENTE: ZELI APARECIDA JANUARIO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO-VISTA

Trata-se de pedido de uniformização suscitado pela parte autora, que se insurge contra o acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro que deu parcial provimento ao seu recurso inominado tão somente para reconhecer a validade das contribuições efetuadas pela segurada na modalidade de facultativo de baixa renda, a partir da data do registro no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, em dezembro de 2012.

Pede, no incidente, seja declarada a "(...) validade, para todos os fins previdenciários, dos recolhimentos realizados pela autora sob a alíquota de 5% (cinco por cento) na qualidade de segurada facultativo de baixa renda nos meses desde a competência de outubro de 2011".

O Ilustre Relator concluiu seu voto no sentido de que:

*Ante o exposto, voto por **conhecer e dar parcial provimento** ao incidente de uniformização, para: (i) fixar a seguinte tese: "a prévia inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico é requisito essencial para validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5% (art. 21, § 2º, inciso II, alínea "b" e § 4º, da Lei 8.212/1991 - redação dada pela Lei n. 12.470/2011); entretanto, em virtude de sua natureza declaratória, é possível a validação de contribuições vertidas nessa condição em período anterior à data de inscrição no aludido cadastro se restar demonstrado por outros meios de prova que, no respectivo período, o segurado, além de atender os demais pressupostos legais, pertencia à família com renda de até 2 (dois) salários mínimos"; e (ii) determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para aplicar a premissa jurídica aqui fixada. Incidente de uniformização julgado como representativo da controvérsia, nos termos do art. 17, VII, do RITNU, aprovado pela Resolução nº CJF – RES – 205/00345, de 02/06/2015*

Em relação ao juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização reporto-me e acompanho o voto do Relator.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

*Quanto ao mérito, pedi vista para poder realizar reflexão das alegações das partes e exame minucioso dos elementos probantes carreados aos autos e, feito isso, com a devida vênia, **DIVIRJO EM PARTE DO VOTO DO EXMO. RELATOR.***

A redação original do artigo 21 da Lei nº 8.212/93 dispunha que:

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresário, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados, aplicada sobre o respectivo salário-de-contribuição, será de:

I - 10% (dez por cento) para os salários-de-contribuição de valor igual ou inferior Cr\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil cruzeiros);

II - 20 % (vinte por cento) para os demais salários-de-contribuição.

Especialmente a alíquota de 5% só veio com o advento da Lei nº 12.470/11, contemplando o microempreendedor individual e o segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda - artigo 21, § 2º, II, "a" e "b", da Lei nº 8212/91.

Sob esse aspecto, não me parece tenha o segurado sido surpreendido com uma obrigação acessória no curso dos seus recolhimentos, pois a utilização da alíquota reduzida, desde o início, está condicionada a algumas condições e comportamentos.

É dizer que, o contribuinte facultativo baixa renda, destinatário da alíquota de 5%, é aquele que se dedica ao trabalho doméstico em sua residência, pertencente a família de baixa renda e inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos - artigo 21, §2, II "b" e §4º, da Lei nº 8.212/91.

Além do limite de renda, a lei exige o prévio cadastro, e a exigência é muito razoável e tem razão de ser, pois é evidente que as condições socioeconômicas, que interferem no cumprimento dos requisitos e, de consequência, no direito à alíquota diferenciada, podem sofrer alterações com o passar do tempo, razão por que o Cadastro representa um critério seguro para a sua aferição, no momento em que é feito.

Dai porque a obrigação acessória de inscrever-se previamente no Cadastro Único não pode ser interpretada como uma mera exigência de ordem burocrática. E mais, não pode operar efeitos retroativos, já que a lei é clara ao destinar a alíquota reduzida a quem efetivamente fez a sua inscrição e cumpriu os demais requisitos legais.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

E, ainda, por uma questão de administração fiscal e previdenciária, não vejo como se possa universalizar a aferição pretérita das condições socioeconômicas da totalidade dos segurados que, por espontânea vontade, ingressa no RGPS e, até em razão disso, não pode escolher quais regras vai cumprir e em que momento.

Acrescente-se que, no sentido da obrigatoriedade do Cadastro já decidiu a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. REQUISITO PARA A VALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES NA ALÍQUOTA DE 5%. INCIDENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O parágrafo 4º do artigo 21 da Lei nº 8.212/91 dispõe que se considera família de baixa renda aquela inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos. 2. Portanto, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um dos requisitos para a validade das contribuições na alíquota de 5%. 3. Uniformização do entendimento de que a inscrição no cadastro no CadÚnico é requisito para a validade das contribuições efetuadas na alíquota de 5%, devendo, portanto, ser anterior ao início das contribuições. 3. Incidente conhecido e desprovido. (5040771-78.2013.4.04.7000, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator LEONARDO CASTANHO MENDES, juntado aos autos em 06/07/2016)

Ante o exposto, voto por conhecer do incidente de uniformização e negar-lhe provimento, bem como para que seja fixada por esse Colegiado a seguinte tese representativa da controvérsia: "A prévia inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico é requisito essencial para validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5% (art. 21, § 2º, inciso II, alínea "b" e § 4º, da Lei 8.212/1991 - redação dada pela Lei n. 12.470/2011), e os efeitos dessa inscrição não alcançam as contribuições feitas anteriormente". Incidente de uniformização julgado como representativo da controvérsia, nos termos do art. 17, VII, do RITNU, aprovado pela Resolução nº CJF – RES – 205/00345, de 02/06/2015

*Documento eletrônico assinado por **ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000059626v21** e do código CRC **16e3d8a0**.*



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

Data e Hora: 12/11/2018, às 23:2:23"

Ora, o que se nota é que o Tema 181 decidiu sobre a imprescindibilidade de prévio cadastro, mas **não fala sobre a eventual imprescindibilidade de atualização bienal do dito cadastro, contemporânea às contribuições.**

Uma coisa é prévio cadastro - o que há no caso concreto -, outra é discutir sobre a possibilidade de determinação de validação posterior de contribuições de 5%, quando vencido o cadastro CADÚNICO.

Porém, como bem demonstrou o incidente, a turma nacional já se manifestou no sentido da imprescindibilidade da atualização do cadastro, *verbis*:

Tipo
DECISAO MONOCRATICA
Número
0505051-44.2016.4.05.8100
05050514420164058100
Classe
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma)
Relator(a)
GUILHERME BOLLORINI PEREIRA
Origem
TNU
Órgão julgador
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
Data
05/09/2019
Data da publicação
05/09/2019
Decisão
<u>Trata-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS (Evento 1, PEDUNIFNAC20, Página 1) face ao seguinte julgado da 1ª Turma Recursal do Ceará: Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de salário-maternidade na condição de segurada facultativa de baixa renda (v. anexos de n. 49 e n. 55). Alega a autarquia que, na data do parto (21/1/15), a Autora não ostentava qualidade de segurada, nem, tampouco, havia preenchido a carência legal do benefício, ante a ausência de validação administrativa das contribuições realizadas como segurada facultativa de baixa renda. No caso, após anulação da primeira sentença por esta Turma Recursal, realizou-se audiência de instrução em sede da qual foi devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais. Com efeito, a fim de evitar repetições desnecessárias, colaciono trecho do julgado impugnado, o qual adoto como parte da fundamentação: Assim, tem-se que, para ser segurado facultativo de baixa renda são necessários os seguintes requisitos: (a) inexistência de renda própria e de trabalho remunerado, (b) renda familiar de até dois salários mínimos e (c) inscrição no CADÚNICO anterior às contribuições. No caso, em razão da não comprovação do primeiro requisito, foi designada audiência, nos termos do acórdão de anexo n. 37, a fim de se aferir o contexto socioeconômico da Requerente. Ressalte-se que o requisito de inscrição prévia no CADÚNICO encontra-se comprovado, consoante o documento de anexo n. 9/5, que indica cadastramento em 14/06/2010. No que tange à atualização cadastral periódica (a cada dois anos), exigência do artigo</u>

5018761-55.2018.4.04.7100

900000156300.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

7º do Decreto n. 6.135/07, que regulamenta o CADÚNICO, este Juízo, em decisões anteriores, afastou tal requisito por entender tratar-se de mera formalidade. A autarquia ré, por sua vez, defende a imprescindibilidade do procedimento, a fim de se garantir que o contexto socioeconômico da parte cadastrada não se alterou com o tempo. Sendo assim, a controvérsia diz respeito aos fatos de constar no banco de dados do INSS a informação de percepção, pela autora, de renda pessoal e de a última atualização cadastral informada datar de 01/06/2015, sendo, portanto, posterior ao parto (v. formulário de anexo n. 9 que instrui o processo administrativo). Tais motivos ensejaram a não homologação das contribuições realizadas sob o código 1929 (baixa renda) pelo INSS. A Turma Recursal determinou, dentre outras medidas, que fosse oficiada a autoridade gestora do CADÚNICO. Ocorre que tal diligência não se faz necessária já que, em sede de instrução, ficou devidamente demonstrado que a Requerente preenche os requisitos legais e infralegais para qualificação como segurada de baixa renda. Com efeito, a Postulante declarou residir com duas filhas em imóvel cedido por sua tia. Afirmou, ainda, que já laborou, há muitos anos, como doméstica e como empregada de uma empresa em Manaus. No entanto, desde o ano de 2012, quando veio de Manaus para Fortaleza, está desempregada. Afirmar receber a quantia de R\$ 163,00 (cento e sessenta e três reais), a título de bolsa família, além do valor de R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), referente aos alimentos pagos pelo pai de sua filha menor. Asseverou, de forma categórica, estar separada do pai das menores, pontuando que a convivência de ambos não excedeu três meses e se deu logo após ter engravidado. Extrai-se daí, portanto, que a relação de companheirismo se deu por volta de abril a junho de 2014. Nesse caso, ainda que incluída a renda do pai da menor, infere-se, pelo extrato do CNIS de anexo n. 42/17, que, à época, o Sr. Francisco Fabricio de Sousa estava desempregado. O CNIS indica, ainda, que nos intervalos laborais seguintes, 15/09/2014 a 13/12/2014 (FC COUROS) e de 06/01/2015 a 05/04/2015 (CC INDUSTRIA), o pai da menor auferia remunerações equivalentes a um salário mínimo. Dessa feita, ainda que incluídos tais valores no cálculo da renda, restaria observado o cumprimento ao segundo requisito acima referido (renda familiar não inferior a 2 salários mínimos). Por derradeiro, indagada acerca de como teria vertido as contribuições, a Requerente informou que os recolhimentos foram custeados por sua ex-patroa. O relato testemunhal confirmou os fatos narrados pela Autora, não tendo sido observada qualquer contradição. Conclui-se, desse modo, que o teor do documento de anexo n. 9/5 foi ilidido em sede de instrução probatória, ficando claro ter havido equívoco no tocante à percepção de renda pela Autora (campo preenchido por servidor da autarquia ré). Ademais, a parte adversa não comprovou nos autos qualquer circunstância indicativa de que a autora exerça atividade informal. Superadas tais questões, passo à análise dos demais requisitos. Com relação à qualidade de segurada, o CNIS indica que a Requerente laborou de 01/09/2000 a 30/04/2001 (empregada doméstica) e de 03/05/2011 a 12/07/2011 (Manaus Autopeças). Após o encerramento do último vínculo, houve perda da qualidade de segurada. Perdida a qualidade de segurada, a promovente reingressou no RGPS em agosto de 2014, já na mencionada condição de contribuinte facultativa, vertendo contribuições até setembro de 2015. Percebe-se, assim, que, na data do parto (21/01/2015), a Autora contava com apenas seis contribuições (competências de agosto/2014 a janeiro/2015), não contabilizando, portanto, os dez recolhimentos legalmente exigidos para fins de carência. Porém, havendo perda da qualidade de segurada, as contribuições anteriores podem ser computadas para efeito de carência se a segurada contar, a partir da nova filiação ao RGPS, com, no mínimo, 1/3 das contribuições exigidas para o benefício pretendido, nos exatos termos do art. 24 da Lei 8.213/91, com redação em vigor na data do fato gerador (nascimento da menor). Cumpre esclarecer que hoje, por força da Lei nº. 13.457, de 26.06.2017, havendo a perda da qualidade, o segurado deverá cumprir metade da carência do benefício. Assim, as seis contribuições que antecedem o parto, vertidas na condição de contribuinte facultativa, somadas às contribuições anteriores vertidas na condição de segurada empregada, garantem à promovente o cumprimento da carência exigida para o benefício. Dessa forma, ressentido-se de controvérsia a presente demanda. Com efeito, tendo havido regular demonstração da condição de segurada facultativa de baixa renda, não merece prosperar a tese recursal acerca da ausência de validação das contribuições em âmbito administrativo, uma vez que constatada a incorreção de tal conduta. Ressalte-se que o recurso calca-se, basicamente, em aspecto formal do procedimento administrativo, não havendo contraprova capaz de evidenciar efetivo ganho de renda pela Autora. Ademais, importa destacar que a TNU, em sede de PEDILEF de n. 05192035020144058300, assim se manifestou sobre a matéria, verbis: EMENTA:PREVIDENCIÁRIO.AUXÍLIO-DOENÇA. SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. QUALIDADE DE SEGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO ANULADO. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20/TNU. INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. O contribuinte facultativo de baixa renda é o único responsável pelo recolhimento da sua contribuição. Se não possuir "renda nenhuma", como poderá contribuir para a Previdência Social? Impor a necessidade de recolher sua contribuição, mas ao mesmo tempo dizer que "não deve possuir renda própria" é criar um paradoxo. O significado "renda própria", portanto, deve ser compreendido como não exercer atividade remunerada que enseje a sua filiação obrigatória ao RGPS. - A legislação criou o contribuinte facultativo de baixa renda, o que não significa "zero renda" Se qualquer renda estiver



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

excluída, deixaria de ser previdência para converter-se em assistência social, já que o segurado vai depender de terceiro - seja do próprio governo, seja de uma outra pessoa, parente ou não - para recolher a sua contribuição previdenciária. É forçoso reconhecer que não se pode excluir aquele que possui uma "renda marginal" que muitas vezes nem chega a um salário mínimo ou dois salários mínimos. Interpretar a lei desta maneira seria manter o estado de exclusão que o legislador constituinte quis evitar. (...) Analisando o caso, entendo que se mostra devida uma análise mais aprofundada acerca da condição de baixa renda da parte autora, seja por audiência de instrução e julgamento, seja por meio de perícia social. Isso porque, a meu ver, a realização de bicos na condição de faxineira/diarista não possui, por si só, o condão de descaracterizar a condição de dona de casa de baixa renda, sendo imprescindível um estudo quanto à sua miserabilidade. " Conclui-se, portanto, que rendimentos eventuais ou de pouca monta não devem constituir óbice ao reconhecimento do direito autoral. No que tange aos critérios de correção, tenho que a questão não demanda maiores digressões, porquanto tenha o plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870947-SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, entendido, em sede de repercussão geral, pela inconstitucionalidade do 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Acrescento que tal posição já tinha sido firmada pelo STF quando do julgamento das ADIs 4357 e 4425, mas o objeto das referidas ações era restrito ao momento posterior à expedição de precatórios, o que levou a Fazenda Pública a sustentar a incidência integral do referido dispositivo legal no momento anterior ao precatório. Com o julgamento do RE 870947-SE, o Supremo estendeu o entendimento também para o momento que precede a expedição de precatórios, de modo que restou vencida a controvérsia sobre o assunto. Assim, os índices aplicáveis são o INPC, quando se tratar de demandas previdenciárias (por conta de previsão expressa da Lei nº 8.213/91), SELIC, em caso de créditos tributários, e IPCA-E nas demais situações. Saliento que, salvo nos casos de créditos tributários, a fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígida, nesse tocante, a redação do 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos e pelos próprios fundamentos, na forma prevista no art. 46 da Lei nº. 9099/95. Ante o exposto, NEGÓ PROVIMENTO ao recurso. Tem-se por expressamente prequestionadas todas as questões constitucionais suscitadas, uma vez que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa de artigos e parágrafos da Constituição Federal, afigurando-se suficiente sejam as regras neles contidas o fundamento do decisum ou o objeto da discussão, como no caso ora sob exame (RE-AgR 353986, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 14/08/2008). Com o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal Cível. Condene o INSS em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, a teor do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, observado o teor da súmula nº 111 do STJ. É como voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator, que passa a integrar esta decisão. No incidente interposto, diz a autarquia que a autora da ação não foi concedido o benefício ante a não comprovação de inscrição e posterior atualização desta no CadÚnico, nos termos da Lei nº 12.470/2011 e do Decreto nº 6.135/2007. Traz como paradigma julgados da 4ª e da 8ª Turmas Recursais de São Paulo, no PEDILEF 00000200220164036340, Relatora Juíza Federal FLAVIA PELLEGRINO SOARES MILLANI; no PEDILEF 00023976720154036311, Relator Juiz Federal RICARDO GERALDO REZENDE SILVEIRA. Diz que o dissídio "refere-se à possibilidade ou não de validação de contribuições recolhidas na condição de segurado facultativo de baixa renda, sem o atendimento dos requisitos legais (ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO)". Contrarrazões no Evento 1, CONTRAZ27, Página 1. O incidente não foi admitido na origem. Interposto agravo, ao mesmo foi dado provimento na TNU (evento 3). O processo foi incluído em pauta da sessão do dia 27/6/2019, mas retirado em seguida (evento 11), devido à pendência no julgamento do PEDILEF 0517873-65.2016.4.05.8100, que tratava do mesmo assunto - falta de atualização da inscrição no Cadastro Único como motivo para a perda qualidade do segurado facultativo de baixa renda - e que se encontrava em fase de pedido de vista, após a prolação do voto do Relator e o voto divergente, de minha lavra. É o relatório. Passo à decisão. É certo que a Turma Nacional de Uniformização firmou a seguinte tese, relativa ao Tema 181: A prévia inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico é requisito essencial para validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5% (art. 21, § 2º, inciso II, alínea "b" e § 4º, da Lei 8.212/1991 - redação dada pela Lei n. 12.470/2011), e os efeitos dessa inscrição não alcançam as contribuições feitas anteriormente. O julgado que fundamentou a elaboração dessa tese entendeu que sem inscrição prévia no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CADÚNICO - não há como convalidar contribuições sociais recolhidas anteriormente àquela inscrição e efetuadas por quem tem interesse em se tornar segurado facultativo, conforme os §§2º e 4º do art. 21 da Lei nº 8.212/91, verbis: § 2º No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

mensal do salário de contribuição será de: ...II - 5% (cinco por cento): a) ... b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda. ... § 4º Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na alínea b do inciso II do § 2º deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos. No caso concreto havia inscrição prévia, a meu ver um distinguishing suficientemente relevante para um desvio de raciocínio em relação ao argumento trazido naquele julgado e que contorna a tese aludida. No entanto, a questão da necessidade de atualização da inscrição do CadÚnico foi enfrentada pela Turma Nacional de Uniformização em julgado recente, conforme visto acima, no PEDILEF 05178736-52.2016.4.05.8100, Relator Juiz Federal José Francisco Andreotti Spizzirri, no qual prolatei voto que acabou vencido. Após empate na votação ocorrida no referido processo, decidiu o Sr. Ministro Presidente nos seguintes termos: A respeito da necessidade de referida inscrição, esta Turma Nacional de Uniformização já firmou a compreensão, em sede de recurso representativo de controvérsia, no sentido de que "a prévia inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico é requisito essencial para validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5% (art. 21, § 2º, inciso II, alínea "b" e § 4º, da Lei 8.212/1991 - redação dada pela Lei n. 12.470/2011), e os efeitos dessa inscrição não alcançam as contribuições feitas anteriormente" (Tema n. 181). Por sua vez, a norma que regulamenta o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, Decreto n. 6.135, de 26 de junho de 2007, estabeleceu que "as informações constantes do CadÚnico terão validade de dois anos, contados a partir da data da última atualização, sendo necessária, após este período, a sua atualização ou revalidação, na forma disciplinada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome" (art. 7º). Resta definir, portanto, se a falta desta atualização ou revalidação, no prazo regulamentar, tem a mesma consequência da ausência de cadastro, impedindo a validação das contribuições - como propõe o i. Relator -, ou se a ausência desta atualização não obsta que se comprove, por outros meios, a manutenção das condições sociais anteriores, autorizando a validação das contribuições - como encaminhado pela divergência. E, com a vênua da divergência, acompanho integralmente a solução proposta pelo i. Relator, destacando que, "uma vez estipulada a necessidade de realização do cadastramento e das atualizações periódicas, evidentemente que sua higidez somente perdura pelo prazo máximo admitido por lei para que se presuma a atualidade e fidedignidade das informações lá contidas. Uma vez expirado o prazo de validade sem a respectiva atualização, é como se cadastro não houvesse, de sorte que pretender validar contribuições na pendência da necessidade de atualização do cadastro necessariamente se traduz em situação equivalente à admissão de que tais contribuições sejam validadas sem a prévia inscrição no cadastro". Em última análise, considerando que a norma regulamentadora não desbordou dos limites legais ao exigir a atualização periódica dos dados cadastrais - versando acerca de informações essencialmente dinâmicas e que retratam um quadro fático passível de constante alteração, devendo, por isso, ser mantidas hígdas perante a base de dados disponível aos órgãos gestores responsáveis pelo fomento de políticas públicas -, a ausência de atualização ou validação dos dados cadastrais no prazo regulamentar corresponde à inexistência de cadastro válido, implicando a mesma consequência, qual seja, a impossibilidade de validação das contribuições efetuadas neste período, na forma preconizada no Tema n. 181 dos recursos representativos de controvérsia desta Turma de Uniformização. Destarte, voto por, acompanhando a solução apresentada pelo i. Relator, conhecer e dar provimento ao pedido de uniformização interposto pelo réu. Veja-se o voto proferido, naquele processo, pelo Juiz Federal Relator: Em que pese se pretenda defender a dessemelhança entre a falta de prévio cadastro e a ausência de atualização desse mesmo cadastro, tal como argumentado nos embargos do Evento 8, observo que se distinção há, ela é mais semântica do que ontológica, e a questão da falta de atualização está, em verdade, subsumida naquela outra concernente à falta de prévia inscrição; isso porque, uma vez estipulada a necessidade de realização do cadastramento e das atualizações periódicas, evidentemente que sua higidez somente perdura pelo prazo máximo admitido por lei para que se presuma a atualidade e fidedignidade das informações lá contidas. Uma vez expirado o prazo de validade sem a respectiva atualização, é como se cadastro não houvesse, de sorte que pretender validar contribuições na pendência da necessidade de atualização do cadastro necessariamente se traduz em situação equivalente à admissão de que tais contribuições sejam validadas sem a prévia inscrição no cadastro. Embora o assunto afetado para discussão no tema 181 dissesse respeito especificamente à (des)necessidade de prévia inscrição no CadÚnico como requisito essencial para a validação das contribuições vertidas na alíquota reduzida, observa-se que inclusive no voto do Relator originário do processo se estabelecia uma equivalência entre as situações de prévia inscrição e de atualização no Cadastro como óbices impostos à validação das contribuições previdenciárias, e que o voto vencido pretendia superar a partir do entendimento acerca da natureza declaratória do ato de inscrição ou revalidação. Confira-se: " (...). 23. Em inúmeros casos, o(a) segurado (a) efetua recolhimentos de contribuição previdenciária como facultativo de baixa renda, sem ter realizado sua inscrição no CadÚnico junto ao Município (ou até mesmo sem ter feito a devida atualização desse cadastro), e o INSS, em razão disso, não valida essas contribuições e nega a concessão de



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

benefício. Geralmente, a ciência desta não validação ocorre justamente quando o indivíduo se encontra numa situação de incapacidade laborativa. Assim, até por falta de informação, o segurado acaba sendo pego de surpresa justamente no momento em que busca a concessão de benefício junto à autarquia previdenciária. No mínimo, vislumbro, nessas situações, violação ao princípio da boa-fé e da proteção à confiança. O segurado recolhe as contribuições e quando vai requerer o benefício, recebe a notícia de que não está acobertado pela Previdência Social, pois suas contribuições não foram validadas por falta de inscrição (ou não atualização) no CadÚnico. (...) (grifou-se) Mas uma vez assentada conclusão do julgamento no sentido da necessidade da prévia inscrição como condição para a validação das contribuições, imperioso concluir que, na mesma medida, se fará necessária a manutenção da atualização desse cadastro, sob pena de se o considerar inexistente após o prazo máximo estipulado para sua validade, e as contribuições que forem vertidas na pendência da atualização não poderão ser consideradas válidas para o período anterior à reclamada atualização. Com efeito, essa correspondência autoriza compreender como inserida na tese firmada no julgamento do Tema 181, não só a prévia inscrição válida, mas também atualizada (que é requisito para manutenção de sua validade) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico como requisito essencial para validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota reduzida, como, aliás, se colhe de trechos do voto vencedor: "(...) A redação original do artigo 21 da Lei nº 8.212/93 dispunha que: Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresário, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados, aplicada sobre o respectivo salário-de-contribuição, será de: I - 10% (dez por cento) para os salários-de-contribuição de valor igual ou inferior Cr\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil cruzeiros); II - 20 % (vinte por cento) para os demais salários-de-contribuição. Especialmente a alíquota de 5% só veio com o advento da Lei nº 12.470/11, contemplando o microempreendedor individual e o segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda - artigo 21, § 2º, II, "a" e "b", da Lei nº 8.212/91. Sob esse aspecto, não me parece tenha o segurado sido surpreendido com uma obrigação acessória no curso dos seus recolhimentos, pois a utilização da alíquota reduzida, desde o início, está condicionada a algumas condições e comportamentos. É dizer que, o contribuinte facultativo baixa renda, destinatário da alíquota de 5%, é aquele que se dedica ao trabalho doméstico em sua residência, pertencente a família de baixa renda e inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos - artigo 21, §2, II "b" e §4º, da Lei nº 8.212/91. Além do limite de renda, a lei exige o prévio cadastro, e a exigência é muito razoável e tem razão de ser, pois é evidente que as condições socioeconômicas, que interferem no cumprimento dos requisitos e, de consequência, no direito à alíquota diferenciada, podem sofrer alterações com o passar do tempo, razão por que o Cadastro representa um critério seguro para a sua aferição, no momento em que é feito. Daí porque a obrigação acessória de inscrever-se previamente no Cadastro Único não pode ser interpretada como uma mera exigência de ordem burocrática. E mais, não pode operar efeitos retroativos, já que a lei é clara ao destinar a alíquota reduzida a quem efetivamente fez a sua inscrição e cumpriu os demais requisitos legais. (...) (grifou-se) Tampouco se pretenda objetar ao impedimento de validar as contribuições vertidas na pendência de atualização do CadÚnico com a alegação de que essa exigência, da atualização periódica do indigitado cadastro, não consta da lei que instituiu a necessidade de prévia inscrição para que se possa considerar o segurado como de baixa renda. A exigência da atualização bienal das informações, com efeito, consta do Decreto nº 6135, em seu art. 7º. Mas essa circunstância não a torna a priori ilegítima, cabendo, assim, perquirir se o Decreto, nesse ponto, excede sua finalidade de regulamentação da lei. Tenho que a resposta é negativa e a exigência de atualização do cadastro, para lá de não se constituir a estipulação de condição descartada pela lei, na verdade apenas explicita uma cautela que a lei estabelece de forma implícita. De nada adiante exigir a prévia inscrição em um cadastro, que importa o registro de informações dinâmicas como composição da renda familiar, sem a preocupação de manter fidedignas essas informações ao longo do tempo. E sobre o próprio prazo de validade das informações, estipulado em 2 anos, não se apresenta exíguo em demasia a ponto de erigir restrição abusiva, mas, ao contrário, se mostra consentâneo com o Sistema jurídico, bastando para tanto recordar a própria exigência de revisão das condições atinentes à fruição dos benefícios assistenciais, também estipulada em 2 anos a teor do art. 21 da Lei 8742/93. Assim, e considerando que o julgamento de origem, ao determinar o cômputo de contribuições vertidas na qualidade de contribuinte facultativo de baixa renda, independentemente da atualização do CadÚnico, está dissociado do entendimento desta Turma Nacional exposto no julgamento do Tema 181 dos recursos representativos da controvérsia, encarece sejam os autos retornados à Turma de origem para adequação. É de se aplicar, por essas razões e fixada a jurisprudência deste Colegiado Nacional, a Questão de Ordem nº 38 (Em decorrência de julgamento em pedido de uniformização, poderá a Turma Nacional aplicar o direito ao caso concreto decidindo o litígio de modo definitivo, desde que a matéria seja de direito apenas, ou, sendo de fato e de direito, não necessite reexaminar o quadro probatório definido pelas instâncias anteriores, podendo para tanto, restabelecer a sentença desconstituída por Turma Recursal ou Regional), reformando o julgado da turma recursal cearense. Pelo exposto,



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

com fundamento no art. 9º, X, do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, conheço e dou provimento ao incidente para, aplicando a Questão de Ordem nº 38, reformar o acórdão da turma recursal de origem e julgar improcedente o pedido de concessão do benefício de salário maternidade à autora, devido à perda da qualidade de segurada pela não atualização de sua inscrição no CadÚnico. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e encaminhem-se os autos eletrônicos à 1ª Turma Recursal do Ceará.

Texto

..INTEIROTEOR: ..a target="_blank" href="https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=inteiro_teor&codigo_verificador=900000089721v8&codigo_crc=5d2dcd65": Link

Pior ainda, o Dr. Guilherme Bollorini, **que raciocina como esta Relatoria pensa, acerca da diferença entre "prévio cadastro" e "atualização de cadastro", esclarece que a turma nacional, em julgamento desempatado pelo Exmo. Presidente, no julgamento do PEDILEF 05178736-52.2016.4.05.8100, Relator Juiz Federal José Francisco Andreotti Spizzirri, considerou que um cadastro vencido não vale como "prévio cadastro".**

Assim sendo, a hipótese é de conhecimento do incidente, devendo ser discutido se **as contribuições de 5% vertidas, enquanto o cadastro CADÚNICO estava desatualizado, devem ou não ser consideradas.**

Porém, como o precedente em questão é único e foi resultante de uma votação bastante apertada, tanto que, decidido pela Exma. Presidência, em desempate, bem como, tendo em vista a grande quantidade de precedentes em sentido contrário, nas turmas recursais, entende esta Relatoria ser o caso de afetação do tema, para julgamento em representativo de controvérsia.

Sem embargo, há muita celeuma nas turmas recursais, *verbis*:

Tipo
Acórdão
Número
5000715-20.2020.4.04.7206 50007152020204047206
Classe
RECURSO CÍVEL
Relator(a)
LUÍSA HICKEL GAMBA
Origem
JEF - QUARTA REGIÃO
Órgão julgador
PRIMEIRA TURMA RECURSAL DE SC
Data
5018761-55.2018.4.04.7100
900000156300 .V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

17/11/2020

Data da publicação

19/11/2020

Fonte da publicação

19/11/2020

Ementa

RECURSO CONTRA A SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO DA FALECIDA. SEGURADA FACULTATIVA DE BAIXA RENDA. **ATUALIZAÇÃO NO CADÚNICO** EM 02 (DOIS) ANOS. NECESSIDADE. PERÍODO DE GRAÇA. PRORROGAÇÃO PELO RECOLHIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da uniformização da Turma Nacional de Uniformização e da Turma Regional de Uniformização desta 4ª Região, não podem ser consideradas as contribuições, recolhidas na qualidade de segurado facultativo de baixa renda, posteriores ao vencimento do prazo de 02 anos para **atualização** das informações constantes do **CadÚnico**. 2. O art. 15, § 1º, da Lei 8.213/91 não é aplicável ao segurado facultativo. 3. Recurso desprovido.

Decisão

A 1ª Turma Recursal de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Tipo

Acórdão

Número

5002001-67.2019.4.04.7206

50020016720194047206

Classe

RECURSO CÍVEL

Relator(a)

HENRIQUE LUIZ HARTMANN

Origem

JEF - QUARTA REGIÃO

Órgão julgador

SEGUNDA TURMA RECURSAL DE SC

Data

28/01/2020

Data da publicação

29/01/2020

Fonte da publicação

5018761-55.2018.4.04.7100

900000156300.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

29/01/2020

Ementa

EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO ANTERIOR AO INÍCIO DAS CONTRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO DO CADASTRO. NÃO AFASTAMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADA FACULTATIVA DE BAIXA RENDA. 1. A jurisprudência uniformizada exige, para a validação das contribuições efetuadas na qualidade de segurado de baixa renda, a prévia inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - **CadÚnico**. 2. A ausência de **atualização** do cadastro (**CadÚnico**), diante do desconhecimento da recorrente, não afasta a qualidade de segurada facultativa de baixa renda, especialmente diante da existência de contribuições tempestivas e posteriores ao primeiro registro da segurada no referido cadastro, e se o restante do conjunto probatório permite concluir que a autora preenchia os requisitos exigidos para tanto. 2. Possibilidade de validação das contribuições do período anterior ao início da incapacidade, com vistas à comprovação da qualidade de segurada e do cumprimento do período mínimo de carência para recebimento do benefício pretendido. 3. Recurso parcialmente provido.

Decisão

A 2ª Turma Recursal de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Tipo**Acórdão****Número**

5006938-19.2016.4.04.7112
 50069381920164047112

Classe

RECURSO CÍVEL

Relator(a)

ANDRÉ DE SOUZA FISCHER

Origem

JEF - QUARTA REGIÃO

Órgão julgador

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS

Data

05/12/2018

Data da publicação

10/12/2018

Fonte da publicação

10/12/2018

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. INEXISTÊNCIA DE RECADASTRAMENTO

5018761-55.2018.4.04.7100

900000156300 .V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

NO CADÚNICO. CÔMPUTO, PARA FINS DE CARÊNCIA, DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS NA QUALIDADE DE SEGURADO FACULTATIVO BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE.1. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA VERTEU CONTRIBUIÇÕES NA QUALIDADE DE FACULTATIVO BAIXA RENDA ENQUANTO SE ENCONTRAVA PENDENTE A **ATUALIZAÇÃO** DOS DADOS CADASTRAIS PERANTE O **CADÚNICO**. 2. O ARTIGO 15 DA PORTARIA N.º 177, DE 16/06/2011, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME PREVÊ QUE "QUANDO AS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DAS FAMÍLIAS, PREVISTAS NAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS RELATIVAS A CADA VERSÃO DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, MANTIVEREM-SE INALTERADAS, MESMO TRANSCORRIDOS MAIS DE DOIS ANOS DA DATA DE SUA INCLUSÃO OU ÚLTIMA **ATUALIZAÇÃO**, O MUNICÍPIO E O DISTRITO FEDERAL DEVERÃO REALIZAR O PROCEDIMENTO DA REVALIDAÇÃO CADASTRAL, QUE CONSTITUI A CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS EM RELAÇÃO A TODAS AS PESSOAS DA FAMÍLIA. PARÁGRAFO ÚNICO. A REVALIDAÇÃO DE CADASTROS PRODUZIRÁ OS MESMOS EFEITOS DA **ATUALIZAÇÃO** CADASTRAL." 3. INEXTISTINDO PROVAS DA ALTERAÇÃO NOS DADOS DE RENDA DA PARTE AUTORA OU DA RENDA DO GRUPO FAMILIAR, NÃO ERA ÔNUS DA REQUERENTE REVALIDAR O CADASTRO, NÃO PODENDO ESSA FALHA PREJUDICAR O DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO.

Decisão

A 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade dar provimento ao recurso da parte autora.

Tipo

Acórdão

Número

5003943-25.2014.4.04.7105

50039432520144047105

Classe

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF

Relator(a)

DANIEL MACHADO DA ROCHA

Relator para Acórdão

DANIEL MACHADO DA ROCHA

Origem

TRU - QUARTA REGIÃO

Órgão julgador

TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO

Data

18/11/2016

Data da publicação

24/11/2016

Fonte da publicação

D.E. 24/11/2016

5018761-55.2018.4.04.7100

900000156300 .V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Ementa

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO FACULTATIVO SEM RENDA PRÓPRIA. VALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE ATUALIZAÇÃO OU REVALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS (**CADÚNICO**) NO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA FAMÍLIA NOS TERMOS DO ART. 32 DA LEI 9.099/95. 1. Para que possa ter as contribuições vertidas computadas, o segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda, deve fazer a sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (**CadÚnico**). 2. Contudo, o segurado pode demonstrar em juízo que a situação familiar não foi modificada no período em que ele verteu contribuições, admitindo-se, assim, a **atualização** ou revalidação extemporânea das informações constantes no **CadÚnico**. Salvo quando a lei excepciona, todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. (Art. 32 da Lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.559/01). 3. Pedido de Uniformização Regional de Jurisprudência provido para uniformizar o entendimento de que a falta de **atualização** ou revalidação das informações do **CadÚnico** no prazo de 2 (dois) anos contados da última **atualização**, não constitui óbice, por si só, para o cômputo das contribuições vertidas pelo segurado facultativo sem renda própria, admitindo-se a demonstração em juízo que a renda familiar manteve-se inferior a 2 (dois) salários mínimos no interregno das contribuições.

Decisão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Tru - Previdenciário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, CONHECER E PROVER O INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA formulado pela parte autora, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

A celeuma existe além da Quarta Região, *verbis* :

Tipo
Acórdão
Número
0001667-83.2016.4.01.3819 16678320164013819
Classe
RECURSO CONTRA SENTENÇA DO JUIZADO CÍVEL (AGREXT)
Relator(a)
LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR
Origem
TRF - PRIMEIRA REGIÃO
Órgão julgador
TURMA RECURSAL DE JUIZ DE FORA - MG
Data
17/10/2017
Data da publicação

5018761-55.2018.4.04.7100

900000156300.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

17/10/2017

Fonte da publicação

Diário Eletrônico Publicação 17/10/2017

Diário Eletrônico Publicação 17/10/2017

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA FACULTATIVA. CONTRIBUIÇÕES NÃO VALIDADAS PELO INSS. AUSÊNCIA DE **ATUALIZAÇÃO DO CadÚnico**. COMPLEMENTAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença de fls. 80/81 que julgou improcedente o pedido inicial de concessão do benefício previdenciário de salário maternidade. 2. O salário-maternidade foi instituído com o objetivo de proteger a maternidade, sendo, inclusive, garantido constitucionalmente como direito fundamental, nos termos do art. 7º. da CF. Assim, qualquer norma legal que se destine à implementação desse direito fundamental deve ter em conta o objetivo e sua finalidade. 3. O art. 71 da Lei 8.213/91 dispõe que o salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e data da ocorrência deste. 4. No que se refere à carência necessária para obtenção do benefício, o art. 25, III, da Lei 8.213/91 estabelece a comprovação de recolhimento de 10 (dez) contribuições mensais para o segurado facultativo. 5. O art. 21, § 2º, II, da Lei nº 8.212/91 prevê a alíquota de contribuição de 5%(cinco por cento) incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição para o segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico. 6. Contudo, para ter direito ao recolhimento da contribuição na forma do dispositivo legal mencionado, o segurado facultativo deverá comprovar que sua família está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal-**CadÚnico**, com renda mensal até 2 (dois) salários-mínimos. 7. Por sua vez, o art. 7º do Decreto nº 6.135/2007 fixou que as informações constantes do **CadÚnico** terão validade de dois anos, contados a partir da data da última **atualização**, sendo necessária, após este período, a sua **atualização** ou revalidação, na forma disciplinada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 8. No caso em foco, o INSS não validou as contribuições vertidas pela autora ao RGPS na qualidade de segurada facultativa de baixa renda atinentes às competências de abril/2013 a novembro/2014 e de janeiro/2015 a setembro/2015, uma vez que seu **CadÚnico** encontrava-se expirado nos períodos aludidos. 9. Neste contexto, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido da autora, entendendo que ela não detinha a condição de segurada na época do parto, uma vez que ela efetuou a **atualização** de seu cadastro no **CadÚnico** extemporaneamente em 10/2015, já que foram ultrapassados o prazo de 2 (dois) anos do cadastramento realizado em 04/2011. 10. Todavia, o INSS não possibilitou à autora realizar a complementação das contribuições previdenciárias relativas às competências de abril/2013 a novembro/2014 e de janeiro/2015 a setembro/2015, consoante despacho de fl. 75 e comunicação de fl. 76, o que era possível, conforme consta na observação da análise dos recolhimentos de fl. 58: "Não validar as competências 04/2013 a 11/2014 e 01/2015 podendo a requerente complementar os recolhimentos ou pedir restituição junto a RFB." 11. Ocorre que após o despacho exarado à fl. 90 destes autos a autora complementou as contribuições que não tinham sido validadas pelo INSS, conforme observo do CNIS anexado às fls. 94/98. Dessa forma, a autora faz jus ao salário-maternidade pleiteado em virtude do nascimento de seu filha Ana Beatriz Dias da Silva em 03/01/2016 (fl. 12) e a sentença deve ser reformada.. 12. Recurso da parte autora provido para reformar a sentença e julgar procedente o seu pedido, condenando o INSS a pagar em favor da parte recorrente o benefício de salário maternidade rural, com data de início do benefício na data do parto (DIB: 03/01/2016), e data de cessação 120 dias após (DCB). 13. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 14. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei n.º 9.099/95.

Tipo

Acórdão

Número

0001667-83.2016.4.01.3819

16678320164013819

Classe

RECURSO CONTRA SENTENÇA DO JUIZADO CÍVEL (AGREXT)

5018761-55.2018.4.04.7100

900000156300.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Relator(a)

LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR

Origem

TRF - PRIMEIRA REGIÃO

Órgão julgador

TURMA RECURSAL DE JUIZ DE FORA - MG

Data

17/08/2017

Data da publicação

17/08/2017

Fonte da publicação

Diário Eletrônico Publicação 17/08/2017

Diário Eletrônico Publicação 17/08/2017

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA FACULTATIVA DE BAIXA RENDA. **CADÚNICO** NÃO REVALIDADO APÓS 02 ANOS DA REALIZAÇÃO DO CADASTRO. CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPUTADAS PARA A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DO SALÁRIO-MATERNIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado da parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de salário maternidade para segurada urbana. 2. A parte autora, em seu recurso, requer a reforma do julgado, pois entende que tem direito a receber o benefício de salário-maternidade decorrente do nascimento de sua filha, ocorrido em 03/01/2016 (certidão de fl. 12), uma vez que se considerar verteu contribuições ao INSS como contribuinte facultativo de baixa renda, de modo que ostentava a qualidade de segurada à data do nascimento de sua filha. 3. Sem razão a parte autora, em seu recurso. 4. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, conforme estabelecido pelo art. 74, da Lei n.º 8.213/91. 5. No caso sub judice, o magistrado de origem apreciou corretamente o conjunto probatório e aplicou devidamente a legislação previdenciária que rege a matéria, não merecendo reparos, pelo que adoto os fundamentos de sua r. sentença como razões de decidir, in verbis: "Trata-se de pedido de salário-maternidade indeferido por não possuir a autora a condição de segurada ou a carência necessária ao deferimento do benefício na data do parto. O nascimento data de 03.01.2016 e a DER de 20.01.2016. O CNIS juntado indica ter a autora recolhido como contribuinte facultativo de baixa renda entre 05.2012 e 11.2014 e 01.2015 e 02.2016. Nos termos do art. 1º, §2º, II, "b", da Lei 12.470/2011, considera-se segurado facultativo de baixa renda aquele que, sem renda própria, se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda. Por seu turno, o §4º, do mesmo dispositivo legal, conceitua com baixa renda, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - **CadÚnico**, cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos. Para o enquadramento da autora a tal espécie de contribuinte, beneficiário de expressiva desoneração tributária, impõe a norma requisitos de ordem formal e material. A prévia inscrição no **CadÚnico**, exigência de natureza formal, objetiva, por meio de entrevista pessoal e análise de documentos, (i) a identificação dos cidadãos elegíveis à referida política de inclusão/desoneração previdenciária, fator que influenciará as medidas de garantia do equilíbrio financeiro e atuarial e (ii) permitir a fiscalização e controle dos requisitos materiais através do cruzamento de dados relativos a outros programas de seguridade social. Não se trata, como visto, de formalismo vazio que possa ser dispensado ou cumprido a destempo. A norma é clara ao exigir o prévio cadastramento no **CadÚnico** para que o cidadão passe a recolher ao RGPS de maneira menos onerosa. O SIMPLES também se opera sob essa diretriz. Afastar esse requisito ou mitigá-lo por meio da autorização do cadastro posterior exige a rejeição judicial da norma e coloca em risco a higidez do sistema. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE.

5018761-55.2018.4.04.7100

900000156300.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

CONTRIBUIÇÕES. SEGURADA FACULTATIVA. DEZ CONTRIBUIÇÕES MENSAS. **CADÚNICO** NÃO VÁLIDO NA ÉPOCA DOS RECOLHIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA EXIGIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) - Quanto à carência, sendo a parte segurada facultativa, necessária a comprovação do recolhimento de dez contribuições mensais para cumprimento do requisito. - O art. 21, parágrafo 2º, II, da Lei nº 8.212/91, garante alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição de 5% (cinco por cento) ao segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda. - De acordo com o parágrafo 4º do supracitado dispositivo, considera-se de baixa renda a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - **CadÚnico** cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos. - A autora quando efetuou recolhimentos (competência de 3/2012 a 7/2012), não tinha cadastro no **CadÚnico**, conforme prevê o art. 7º do Decreto 6135/2007, segundo o qual as informações constantes em tal cadastro terão validade de 02 (dois) anos, devendo assim ter complementado o percentual dos recolhimentos no período em que não foi validado. Como consta dos documentos juntados ao presente feito (f. 61 e verso), o cadastro da promovente foi realizado em 5/9/2009, com validade de 02 (dois) anos, ou seja, até 08/2011. - Assim é perceptível a não demonstração do preenchimento dos requisitos exigidos na Lei nº 8.213/91, para fazer jus ao benefício, ou seja não comprovou a quantidade de contribuições em número de meses exigidos em lei e que à época dos recolhimentos sob o Código 1929 e do nascimento do filho, os dados informados no **CadÚnico** não eram válidos. - Apelação da parte autora desprovida. (AC 00290942220154039999, JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/09/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)PREVIDENCIÁRIO: AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA QUANTO A QUALIDADE DE SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA RENDA (CF/88 ART. 201, § 12 E 13 C/C ART. 21, §2º, II, "b", DA LEI Nº 8.212/91). AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO **CADÚNICO**. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE QUALIDADE DE SEGURADO, SEJA ELE OBRIGATÓRIO OU FACULTATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. (Recursos 05029595720164058500, FÁBIO CORDEIRO DE LIMA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Creta - Data::28/11/2016 - Página N/I.) Considerando que a autora realizou seu cadastramento no **CadÚnico** em 04.2011, procedendo à sua **atualização** apenas em 10.2015, ou seja, muito depois do prazo de dois anos para expiração do registro, as contribuições vertidas entre 04.2013 e 09.2015 não podem ser computadas para o fim pretendido." 6. Dessa maneira, considerando que o **atualização** ou revalidação no **CadÚnico** é condição sine qua non para que a parte autora possa permanecer na condição de segurada facultativa de baixa renda perante o RGPS e que entre abril/2013 a setembro/2015 o seu cadastro encontrava-se expirado, sem que houvesse a devida **atualização** (art. 7º, caput, do Decreto n.º 6.135/2007), correta a r. sentença que não computou as contribuições vertidas para o RGPS no interregno supracitado para o fim de manutenção da qualidade de segurada facultativa de baixa renda da parte autora perante o RGPS e julgou improcedente o pedido de salário-maternidade. 7. Nesses termos, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 8. Recurso inominado improvido. 9. A parte recorrente fica condenada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fica arbitrado no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15, c/c o art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/95, ficando suspensas suas exigibilidades em face da assistência judiciária deferida, conforme art. 98, § 8º, do CPC/15.

Decisão

A Turma NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado, nos termos do voto do Relator.

Então, considera esta Relatoria que a questão merece uma análise mais detida da turma nacional, dada a multiplicidade de precedentes em vários sentidos diferentes, devendo ser esclarecido: "**quais são os efeitos previdenciários da falta de atualização do CadÚnico?**"

Voto por **conhecer** do incidente de uniformização nacional, para **propor ao colegiado a conversão e afetação do incidente para o rito dos representativos de controvérsia** desta turma nacional, a fim de que seja esclarecido "**quais são os efeitos previdenciários da falta de atualização do CadÚnico?**".



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000156300v22** e do código CRC **48aef058**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

Data e Hora: 25/2/2021, às 20:6:37

5018761-55.2018.4.04.7100

900000156300.V22



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5018761-55.2018.4.04.7100/RS

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: MARIA HELENA DE AZEVEDO

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS NA AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO BIENAL DA INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. ENTENDIMENTO ÚNICO E POR VOTAÇÃO BASTANTE APERTADA, DA TURMA NACIONAL, NO SENTIDO DE QUE CADASTRO DESATUALIZADO EQUIVALE À AUSÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRO, O QUAL, DE ACORDO COM O TEMA 181 DOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA, É REQUISITO ESSENCIAL PARA QUE TAIS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS COM VALOR DIFERENCIADO POSSAM SER CONSIDERADAS E VALIDADAS. POR OUTRO LADO, HÁ VÁRIOS PRECEDENTES EM SENTIDO CONTRÁRIO, NAS TURMAS RECURSAIS, GERANDO PERPLEXIDADE. INCIDENTE CONHECIDO, MAS, SENDO PROPOSTA A AFETAÇÃO PARA O RITO DOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA DESTA TURMA NACIONAL.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade conhecer e afetar o tema como representativo da controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "quais são os efeitos previdenciários da falta de atualização do Cadúnico?".

Brasília, 25 de fevereiro de 2021.

Documento eletrônico assinado por **LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000156301v6** e do código CRC **15d5521b**.

5018761-55.2018.4.04.7100

900000156301.V6



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

Data e Hora: 25/2/2021, às 20:6:37

5018761-55.2018.4.04.7100

900000156301.V6